



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Publicación	Municipal
Nº 21	27/08/04

Provincia
24 JUN 2004
0797 04

ORDENANZA Nº 6914

REGLADA POR:	
DECRETO Nº:	
FECHA:	

Visto: La ley Nº8560, modificatorias y la Ordenanza Nº1967

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Administrativo de Faltas a través del memorándum Nº181/04 sugiere la adhesión a la Ley Nº9140 (Modif. Ley Nº8560/9022) y la derogación de los Arts. 103 a 148, 154 a 156, de la Ordenanza Nº1967 (Art. 101 inciso 4º de la Carta Orgánica Municipal);

Que es necesario mantener criterio de uniformidad en materia de tránsito, en cuanto a la vigencia de las leyes Nº8560, 9022 y 9140;

Que nuestra Municipalidad mediante Ordenanza Nº5308 de fecha 7/08/2001 ha adherido a la Ley Provincial de Tránsito Nº8560;

Que mediante Ordenanza Nº5407 del 18/10/2001 ha sido aprobado el convenio de colaboración recíproca entre el gobierno de la Provincia de Córdoba y el Municipio con el objeto de realizar acciones conjuntas a los efectos de controlar el cumplimiento de la Ley Nº8560;

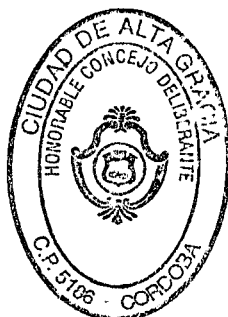
Que con fecha 24/12/2003 ha sido modificada la Ley Nº8560/9022, por Ley Nº9140;

Que resulta necesario a fin de garantizar coherencia normativa, adherir a ésta que incorpora cambios sustanciales;

Que existen ordenanzas vigentes en jurisdicción de la ciudad;

Que en oportunidad de adherirse a la Ley Provincial Nº8560, y considerando que nuestra ciudad poseía un marco normativo propio en materia de sanciones, - Ordenanza Nº1967/97 -, y en razón de lo normado por el Artículo 1º de la Ley, se omitió la derogación del Capítulo Sexto, Art. Nº103 a Art. Nº148 y desde el Art. Nº154 a 156 inclusive;

Lic. Germán Aníbal Rodríguez
SECRETARIO REGISTRO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EMILIO PESCI
SECRETARIO DE OBRAS
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///2.-

Que actualmente, la Legislatura al modificar la Ley N°8560/9022 por la Ley N°9140 introduce cambios fundamentales, sobre todo en el régimen sancionatorio, disminuyendo la cantidad de unidades de faltas a aplicar según la naturaleza de la infracción (leve, grave o muy grave);

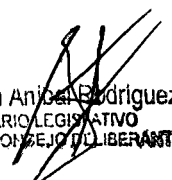
Que la misma Ley N°9140 incorpora al Artículo 5° de la Ley N°8560/9022 el Codificador de Infracciones definiéndolo como el sistema aprobado por resolución ministerial en el que se especifican las características de las infracciones de tránsito establecidas en la misma Ley, estableciendo importes mínimos a los fines del pago espontáneo y pago voluntario;

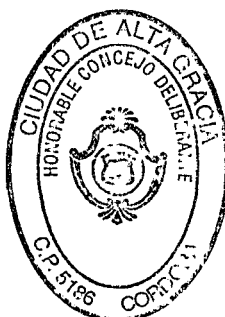
Que dicho Nomenclador ha sido aprobado por Resolución Ministerial N°72 del 07/05/2004 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 10/05/2004;

Que éste determina una importante disminución respecto a la ley N°8560/9022 en cuanto a las unidades de faltas a considerar en caso de pago voluntario (Art.2° Ley N°9140 Modif. Art.5° Ley N°8560/9022, párrafo tercero);

Que esta modificación (Ley N°9140) establece una disminución en la sanción de multa de Unidades Fijas (UF), estableciendo para las infracciones leves una multa de hasta 100 UF, las graves con multa de hasta 200 UF, y las muy graves de hasta 400 UF;

Que esta modificación, Ley N°9140, torna más benigna en cuanto a la pena a aplicar a la Ley N°8560/9022 circunstancia ésta que amerita ser analizada y contemplada con carácter de urgente a los fines de su adhesión, ya que es necesario propiciar la uniformidad de criterios legislativos en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal Administrativo de Faltas y de la Provincia en conjunto;


Lto. Gerardo Aníbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

Que por Ordenanzas N°6852 y 6882 la jurisdicción en materia de competencia en la materia tránsito (Ley N°8560/9022/9140) de los Tribunales Administrativos de Faltas se ha extendido hacia Comunas Vecinas, por lo que resulta necesario propiciar coherencia entre la legislación vigente y las resoluciones a dictaminar en el caso concreto;

Que a mérito de lo expuesto y considerando el tenor de las Ordenanzas N°5308, 5407 y 5987, sería oportuno considerar la adhesión por parte del Municipio a la reforma de la Ley N°8560/9022 - Ley N°9140 -, y a su vez derogar los artículos ya mencionados de la Ordenanza N°1967, con el objeto de propiciar una legislación acorde a los tiempos que corren con claridad, transparencia y uniformidad de criterio en materia de tránsito;

Que resulta ilógico aplicar diferente sanción de multa por el mismo objeto (tránsito), a un mismo infractor (sujeto) respecto de dos hechos similares: uno realizado dentro de ésta y otro en otra comuna adherida.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

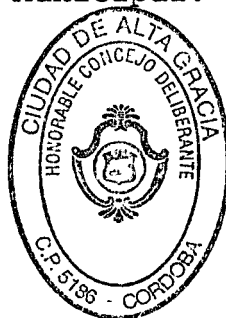
ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: ADHIÉRASE en todos sus términos a la Ley Provincial N°9140 (Modif. Ley N°8560/9022), que se incorpora como anexo de la presente conjuntamente con la Resolución Ministerial N°72 del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Art.2: DEROGANSE los Art. N°103 a 148 y N°154 a 156 inclusive, correspondientes al Capítulo Sexto de la Ordenanza N°1967 en un todo de conformidad a lo establecido por el Art.101 Inciso A de la Carta Orgánica Municipal.

...///

SECRETARÍA DE LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
V. C. P. E. N. T. E.
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4.-

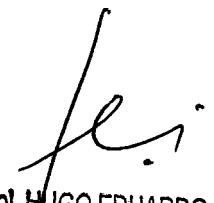
Art.3: ESTABLÉCESE como fecha de entrada en vigencia de la presente, la del decreto que disponga su promulgación, conforme lo establecido por el Art.24 de la Carta Orgánica Municipal.

Art.4: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.


LIC. GERMÁN FERRER JACOB
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE